

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1958/2532

บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์ทองคำ
จำกัด

โจทก์

นายพิทักษ์ พสุนธาวิโรจน์

จำเลย

บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์ทองคำ
จำกัด โจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 35

ความว่า เนื่องจากโจทก์กับจำเลยตกลงกันได้แล้วโดยจำเลยยอมชำระเงินแก่โจทก์ โจทก์จึงไม่ประสงค์จะดำเนินคดีกับจำเลยอีกต่อไป จึงขอถอนฟ้องคดีนี้ โปรดอนุญาต

หมายเหตุ จำเลยแถลงท้ายคำร้องไม่คัดค้าน (อันดับ 157)

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2497 มาตรา 3 ศาลชั้นต้นได้สวนมูลฟ้องแล้ว เห็นว่า คดีมีมูล ให้ประทับฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2497 มาตรา 3 เรียงกระทงลงโทษ 2 กระทง จำคุกกระทงละ 1 เดือน รวมจำคุก 2 เดือน

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับ (อันดับ 146)

จำเลยยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่ง (อันดับ 148)

ศาลฎีกาสั่งคำร้องและส่งไปศาลชั้นต้นเพื่อนัดคู่ความฟังแล้วก่อนวันนัดฟังคำสั่ง โจทก์ยื่นคำร้องดังกล่าวโดยทนายโจทก์ซึ่งมีอำนาจถอนฟ้องลงชื่อในคำร้อง (อันดับ 157,5)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว เห็นว่า คดีความผิดต่อส่วนตัว โจทก์จะถอนฟ้องหรือยอมความในเวลาใดก่อนคดีถึงที่สุดก็ได้ คดีนี้เป็นคดีความผิดต่อส่วนตัว โจทก์ถอนฟ้องจำเลยไม่ค้ำน จึงอนุญาตให้โจทก์ถอนฟ้องได้ จำหน่ายคดี

พิเคราะห์แล้ว เห็นว่า คดีความผิดต่อส่วนตัว โจทก์จะถอนฟ้องหรือยอมความในเวลาใดก่อนคดีถึงที่สุดก็ได้ คดีนี้เป็นคดีความผิดต่อส่วนตัว โจทก์ถอนฟ้องจำเลยไม่ค้ำน จึงอนุญาตให้โจทก์ถอนฟ้องได้ จำหน่ายคดี

(เชียร ผุงทอง-มานิช เพียรสนอง-สัมฤทธิ์ ไชยศิริ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ